城区红草镇“5·22”一般道路交通事故调查报告

城区红草镇“5·22”一般道路交通事故调查组编制

2024年1月28日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事相关单位情况及相关情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（六）气象情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）应急处置情况及评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）主要原因分析.....8
（二）次要原因分析.....8
（三）事故相关车辆和人员检测情况.....8
（四）其他可能因素排除.....9
四、 有关单位存在的主要问题.....9
（一）事故发生单位存在的问题.....9
（二） 相关监管部门的履职情况.....9
五、对有关责任人员的责任认定和处理建议.....10
六、事故主要教训.....11
七、事故整改和防范措施.....11

城区红草镇“5·22”一般道路交通事故调查报告

2023年5月22日10时59分许，在我区汕尾大道红草段发生了一起一般道路交通事故，一公交车撞到一名因车辆故障滞留于行车道的驾驶员，致一人死亡。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任单位和人员提出处理建议，经区政府指示，区安委办（区应急管理局）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的有关规定，牵头成立城区红草镇“5·22”一般道路交通事故调查组（下称“事故调查组”）。事故调查组从区应急管理局、红草镇政府、区公安分局、市区交警大队、区住建局、区总工会和红草派出所抽调骨干人员组成，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、查阅资料等工作，认定了事故发生的原因经过、性质和责任等情况，提出了对有关人员的处理建议，并针对事故教训提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，城区红草镇“5·22”一般道路交通事故是一起因岗位安全责任落实不到位造成的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位情况及相关情况

1.涉事相关单位、所属车辆、车辆驾驶员情况

（1）海丰县粤运公共交通有限公司，涉事公交车粤N08698号公交车及公交车驾驶员所属公司，成立日期：2016年01月15日，统一社会信用代码：91441521MA4ULHN09J，法定代表人：叶文浩，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：2000万人民币，核准日期：2022年09月26日，登记机关：海丰县市场监督管理局，登记状态：在营（开业）企业，住所：海丰县海城镇广富路西北侧，经营范围：海丰县0-50公里公交；小汽车出租；新能源汽车充电；道路旅客运输经营；汽配零配件销售；汽车维修等。该公司现有新能源公交车285部，员工301人，共有主要管理人员5人，分别为1名董事长、1名总经理、3名分管经理，设立了职能部门3个，分别为安全技术经营办公室、党政工纪办公室、财务审计办公室。

粤N08698号公交车，车辆类型：大型普通客车；车辆性质：营运车辆；车辆状态：正常；近三年来未发生事故及交通违法；车辆所属单位：汕尾市粤运公共交通有限公司（统一社会信用代码：91441500617682312T，法人代表：何文驳，类型：其他有限责任公司；经营范围：汕尾市公共交通客运服务）；车辆承保强制保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保险单号：AGUZ080CTP22BE23576R，保险效期至，2023年12月21日。商业险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司，保险单号：

AGUZ080E2123B021878K，保额1000000元，保险效期至2023年6月26日。2023年4月1日海丰县粤运公共交通有限公司从汕尾市粤运公共交通有限公司借调该车辆并签订了车辆借调协议，协议约定借调期间车辆安全、运营、管理等由海丰县粤运公共交通有限公司负责，划定了两公司之间责任义务归属。

钟*贵，男，汉族，广东省汕尾市海丰县人，53岁，身份证号：4**********4，准驾车型：A1A2D，海丰县粤运公共交通有限公司公交车驾驶员，粤N08698大型普通客车驾驶人。

（2）粤N04675号中型厢式货车，车辆类型：中型厢式货车；车辆性质：营运车辆；车辆状态：查封；车辆所有人：黄*炎；车辆承保强制保险公司天安财产保险股份有限公司汕尾中心支公司，保险单号：63048310888202200013 29。保额第三者责任险500000元，保险有效期至2023年8月13日。

黄*炎，男，汉族，广东省汕尾市海丰县人，54岁，身份证号：4**********3，粤N04675中型厢式货车驾驶人。

（二）事故发生单位安全管理情况

海丰县粤运公共交通有限公司，成立了企业安全生产领导小组对公司安全生产工作进行管理；建立了公司安全管理制度，对企业、人员安全管理、车辆动态监管、风险管控、绩效考评等工作明确了管理制度；制定了公司岗位安全职责，明确了各岗位安生产责任；建立了安全生产事故应急处理预案、

车辆管理维护档案、驾驶员档案等，开展了应急预案演练、安全工作会议、安全生产培训、教育等；事故当天按要求对粤N08698号公交车驾驶员进行了出车前安全教育、安全问询等工作。经事故调查组调查，该公司在制度规范、责任落实等方面工作台账资料完善，企业日常管理能够认真履职，但车辆出站后的动态监管工作还需进一步加强，驾驶员安全教育方面水平还要提高。

（三）事故发生经过

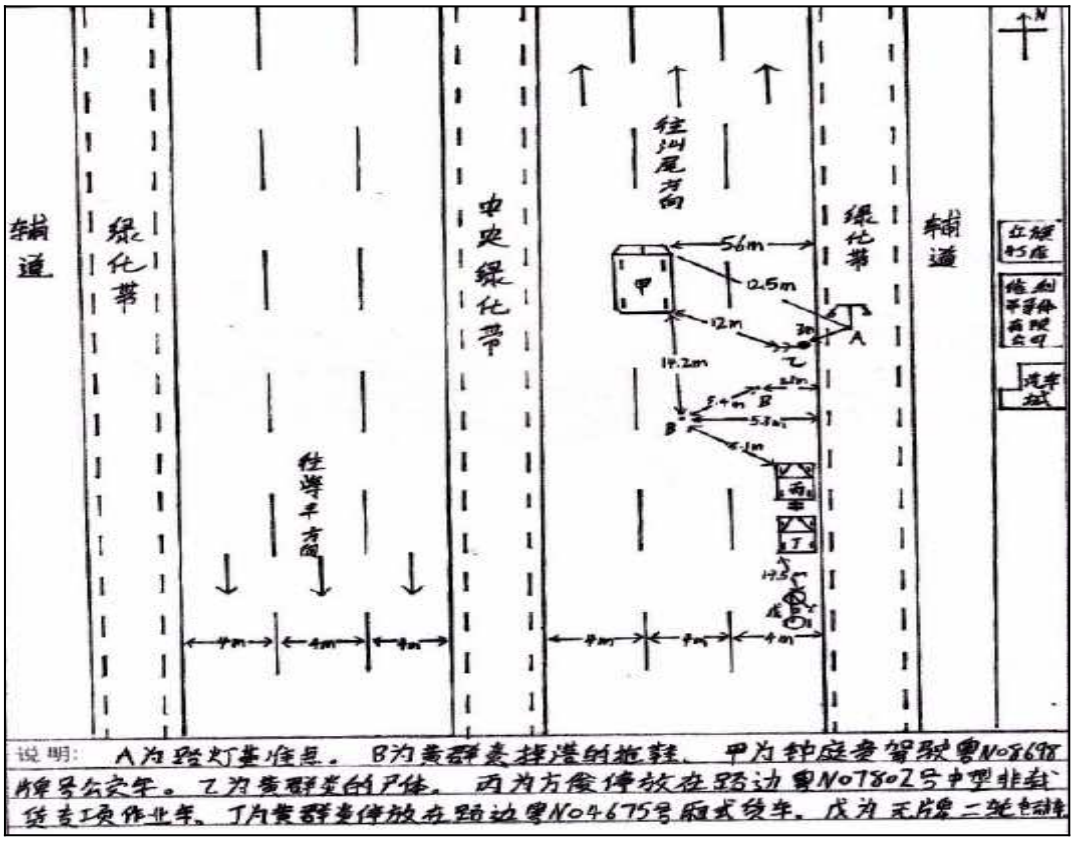
经调查取证、询问和综合分析，确认事故发生经过如下：

2023年5月22日10时30分许，钟*贵驾驶粤N08698号公交车，从海丰粤运汽车总站出发沿汕尾大道往城区方向行驶。10时59分许，车辆沿汕尾大道右侧第二车道（往市区方向）行驶至红草镇红旗4S店门口路段时，看到前方道路右侧停靠有一台蓝色厢式货车和一辆应急救援拖车，驶至货车附近时突然发现前方有一个人（死者黄*炎）站在拖车旁的第二车道接打电话，钟*贵立即紧急制动并向左打方向盘，但最终未能避开该人员，导致黄*炎被粤N08698公交车车头右侧碰撞致死。

（四）事故现场情况

经现场勘察及调查了解，事发点为汕尾大道红草镇红旗4S店门口路段，道路呈南北走向，单向三车道，中央、两侧设有绿化带隔离，道路为沥青路面，标线清晰，干燥完好，视线良好。死者黄*炎驾驶的蓝色粤N04675号中型厢式货车停放

于道路右侧第一车道上，准备接受拖车救援，货车左侧尾部插有两根树枝，后方停放有一辆无牌二轮摩托车，发生事故后的粤 N08698 号公交车停置于拖车左前方约 19 米处的第二、三车道交界处，死者黄*炎遗体横躺于公交车尾部右后方 12 米处绿化带旁，死者黄*炎所穿的两只拖鞋掉落在拖车与公交车之间道路上。



事故现场位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，无受伤人员。死者黄*炎，男，广东省汕尾市海丰县人，54 岁，身份证号：4**********3。

2.事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核算事故直接经济损失约165万元人民币。

（六）气象情况

事故发生时间段天气晴朗，23~30℃，西南风4级。事故发生时天气晴朗，事故路段驾驶视线良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月22日11时0分许，钟*贵与现场一名乘客分别拨打110报警和120急救电话，请求救援。11时15分许，中山医院120急救人员到达现场抢救伤者，市区交警大队、红草镇政府人员随后到达现场处置事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，钟*贵立即停车下客，查看伤者后，钟*贵与一名乘客分别拨打了110和120电话，11时01分许，钟*贵拨打海丰县粤运公共交通有限公司车队长黄*强（男，汉族，广东省汕尾市海丰县人，54岁，身份证号：4**********6）、总经理余*华（男，汉族，广东省汕尾市海丰县人，54岁，身份证号：4**********X）电话报告事故情况，余*华接报后立即报告海丰县交通运输局、电话报告市总公司（汕尾市粤运汽车运输有限公司）和汕尾市粤运公共交通有限公司。11时15分许，中山医院120急救人员

到达现场抢救伤者，市区交警大队人员随后到达现场处置事故。11 时 20 分许，红草镇政府、汕尾市粤运汽车运输有限公司、海丰县粤运公共交通有限公司、汕尾市粤运公共交通有限公司相关人员先后到达现场处置。12 时 15 分许，120 急救人员宣布黄*炎经抢救无效死亡，随后死者遗体由殡仪馆运走。交警部门勘察现场并调查了解后排除他杀。事故处置过程未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

中山医院救护人员现场对黄*炎进行抢救约 1 小时后宣布黄*炎抢救无效死亡。事故相关各方已根据交警部门出具的道路交通事故认定书确定赔付金额，因死者家属在赔偿金分配上暂未达成一致，目前赔付工作仍在进行中。事故未造成不良社会影响。

（四）应急处置情况及评估

经评估，事故发生后，现场处置得当，120 救护及有关部门到达 现场快速，工作处置及时。

三、事故原因分析

（一）主要原因分析

黄*炎，粤 N04675 中型厢式货车驾驶人。安全意识淡薄，在事故路段车速快、车流量大的危险环境下，长时间滞留于行车道中间接打电话，在事故前已有车辆对其紧急避让的情况下，仍未意识到危险并撤离行车道，导致被车辆碰撞身亡。

（二）次要原因分析

钟*贵，海丰县粤运公共交通有限公司公交车驾驶员。岗位安全责任落实不到位，未做到安全驾驶，未及时发现并避开滞留于行车道上的黄*炎，导致黄*炎被撞身亡。

（三）事故相关车辆和人员检测情况

1.相关车辆检测情况

粤N08698号公交车：经鉴定，钟*贵驾驶的粤N08698号公交车前挡玻璃处痕迹、右前雾灯脱落系本次事故碰撞形成；其余灯具、制动功能、转向系及行驶系均未见异常；粤N08698号公交车事故时行驶速度约为72km/h，未超过事故路段最高行驶速度。

2.相关人员检测情况

黄*炎：经鉴定，黄*炎遭受交通事故碰撞的外力作用致胸部闭合性损伤死亡。

钟*贵：经检验鉴定，排除钟*贵酒驾和毒驾情况。

（四）其他可能因素排除

调查组通过现场勘察、询问和相关车辆行车记录仪视频等资料分析，排除事故人为、突发自然灾害等因素影响。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故发生单位存在的问题

海丰县粤运公共交通有限公司，出站车辆动态监管工作还需进一步加强，对在途运行的车辆缺管控力度还需进一步增强；驾驶员安全教育水平不高，该公司受经营情况不佳等因素影响，对驾驶员开展的安全教育工作形式较为陈旧，缺

乏针对性、新颖性，安全教育工作未能真正深入人心。

（二）相关监管部门的履职情况

海丰县交通运输局，作为事故发生单位监管部门，能够履行监督管理职责，在事故发生单位车站设立了驻场办公室派驻人员进行日常监管，在重要节点能够加强监管和值班值守工作，同时针对该单位站场、安检、GPS 监控情况进行了常态化检查。能够通过下达文件、召开会议等形式，提醒、督促事故单位的安全生产工作。在后续工作上，要加强对事故单位的支持指导，提高事故单位的经营水平。

五、对有关责任人员的责任认定和处理建议

1.黄*炎，男，54 岁，身份证号：4**********3，粤 N04675 中型厢式货车驾驶人。安全意识淡薄，在事故路段车速快、车流量大的危险环境下，长时间滞留于行车道中间接打电话，在事故前已有车辆对其紧急避让的情况下，仍未意识到危险并撤离行车道，导致被车辆碰撞身亡，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，建议依法免予追究。

2.钟*贵，男，53 岁，身份证号：4**********4，海丰县粤运公共交通有限公司公交车驾驶员。在驾驶车辆过程中未确保安全，未及时发现并避开滞留于行车道的黄*炎，导致黄群*炎被撞身亡，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定[1]，对事故发生负有责任，建议由市区

1[?] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

交警大队依据有关规定进行处理。同时，作为公交车驾驶员，在驾驶公交车运行过程中岗位安全责任落实不到位，未做到安全驾驶[2]，建议由海丰县粤运公共交通有限公司按照公司相关规定进行处理。[3]

六、事故主要教训

1.相关人员交通安全意识有待加强。厢式货车驾驶人黄*炎长时间滞留在后方无任何警示标志的第二车道，根据粤N08698号公交车行车记录仪显示，事故发生前已有一辆泥头车对其进行紧急避让，但黄*炎仍未意识到危险并撤离至安全区域，最终导致被撞身亡。

2.公共交通领域安全管理需加强。公共交通工作具有跨度长、区域范围广等的特点，车辆出站后企业监管效力存在不足，运营途中安全管理水平有待提高。

七、事故整改和防范措施

1.海丰县粤运公共交通有限公司要深刻总结、吸取本次事故的教训，加强公司车辆、人员、站场安全管理，进一步强化企业全员安全生产责任制完善和落实；要加强企业安全管理信息化、科技化资金资源投入，强化车辆运营途中监控管理，提升企业安全生产管理水平；要完善落实企业安全生产

2[?] 海丰县粤运公共交通有限公司(新能源公交车驾驶员职责)第12项 :严格遵守交通法规、驾驶操作规程和公司安全管理制度，保证行车安全。

3[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 :生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任 ,不服从管理 ,违反安全生产规章制度或者操作规程的 ,由生产经营单位给予批评教育 ,依照有关规章制度给与处分构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

奖惩制度，严格规范车辆驾驶员驾驶行为；要做实从业人员岗位考核，做牢安全生产教育和培训，提高从业人员安全生产法律法规意识和风险辨识能力。

2.海丰县交通运输局要总结分析近年来辖区内发生的涉客货运道路交通事故原因，深刻汲取事故教训，持续深入推进道路交通运输领域重大事故隐患专项排查整治工作；要进一步督促相关企业加强从业人员的教育和培训，加强相关法律法规的贯彻落实；要加强部门监管力度，强化监管执法，压实交通运输企业安全生产主体责任，坚决防范重特大道路运输事故发生。

3.各镇（街道）要加强道路交通安全宣传教育，借助“12·2 全国交通安全日”等宣传节点，结合事故案例以案说法，利用好微信公众号、抖音号等各种平台，提高群众交通安全意识，营造起人人守交法，人人讲安全的良好氛围。

城区红草镇“5·22”一般

道路交通事故调查组

1